

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 29 26 PM 3:23
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

4ta. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1419

INFORME POSITIVO

29 de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1419, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación, con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1419 (en adelante, P. del S. 1419) tiene como propósito enmendar la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, conocida como la "Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores", a los fines de declarar el mes de agosto de cada año como el "Mes del Sustento de Menores" y el último viernes del mes de agosto de cada año como el "Día del Profesional del Sustento de Menores", y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Ley Núm. 5 de 1986 establece La Administración para el Sustento de Menores (ASUME) en Puerto Rico, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias de los padres o responsables legales hacia sus hijos menores. La Ley declara que es Política Pública del Gobierno de Puerto Rico procurar que los padres o las personas legalmente responsables contribuyan, en la medida en que sus recursos lo permitan, a la manutención y bienestar de sus hijos o dependientes mediante el fortalecimiento de los sistemas y la agilización de los procedimientos administrativos y judiciales para la determinación, recaudación y distribución de las pensiones alimentarias.

La medida pretende añadir un nuevo Artículo 10-B a la Sección IV de la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, conocida como la "Ley Orgánica de La Administración para el Sustento de Menores" para declarar el mes de agosto de cada año como el "Mes del Sustento de Menores". Además, propone declarar el último viernes del mes de agosto de cada año como el día del "Profesional del sustento de Menores". Propone que ASUME desarrolle un programa anual de actividades y campañas informativas para conmemorar el Mes del Sustento de Menores y el Día del Profesional de Sustento de Menores, que incluirá acciones de divulgación y sensibilización en las comunidades, escuelas y medios de comunicación. De ser aprobada la medida, ASUME, en conjunto con las entidades gubernamentales concernientes, tendrá a su cargo promover la participación de la ciudadanía, instituciones educativas y del sector privado para colaborar con la celebración de estas fechas, con el fin de promover una cultura de cumplimiento de las obligaciones alimentarias y fortalecer la seguridad y bienestar de los menores.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. del S. 1419, solicitó memoriales explicativos a las siguientes agencias y entidades: Departamento de Estado y Administración para el Sustento de Menores. A continuación, se expone lo expresado por las entidades que comparecieron por escrito.

ADMINISTRACIÓN PARA EL SUSTENTO DE MENORES



La Administración para el Sustento de Menores (ASUME) se muestra a favor de la creación del "Día del Profesional del Sustento de Menores", pues entiende que constituye un reconocimiento formal y merecido al trabajo que realizan sus Especialistas en Pensiones Alimentarias (EPA), Oficiales de Pensiones Alimentarias (OPA) y sus supervisores, en aras de validar y visibilizar la labor esencial que realiza el personal y de reafirmar su compromiso con el servicio público y la protección de las familias.

En primer lugar, destacan que, conforme a la Exposición de Motivos de la medida, desde el año 1995 se conmemora durante el mes de agosto, a nivel nacional, el "Child Support Awareness Month". Esta iniciativa tiene como propósito informar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de promover la responsabilidad de los padres y madres puertorriqueños de proveer alimentos y atender las necesidades de sus hijos e hijas. Asimismo, la medida reconoce la importancia de destacar la labor de aquellos funcionarios y profesionales que desempeñan sus funciones con dedicación para procurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en beneficio de los menores.

Finalmente, ASUME propone que se sustituya donde corresponda "Mes del Sustento de Menores" por "Mes de la Concienciación sobre el Sustento de Menores".

La entidad entiende que esta enmienda refleja mejor el propósito de este esfuerzo legislativo, siempre que el propósito de su celebración sea precisamente concienciar a toda la ciudadanía sobre la importancia primordial de garantizar los derechos alimentarios, de salud, educación y estabilidad emocional que corresponden por ley a nuestros menores. Por ello, solicitan a esta Honorable Comisión que haga las enmiendas correspondientes en el texto de la medida para sustituir el nombre según recomendado.

DEPARTAMENTO DE ESTADO

El Departamento de Estado (DE) informa que el mes de agosto de cada año es fecha hábil en el calendario oficial del Departamento de Estado para declarar el mes de agosto de cada año como el "Mes del Sustento de Menores" y el último viernes del mes de agosto de cada año como el "Día del Profesional del Sustento de Menores" para llevar a cabo actividades dirigidas con estos fines.

El DE se expresa a favor del P. del S. 1419 por entender que esta iniciativa promueve la educación, sensibilización y reconocimiento público del esfuerzo que realizan los profesionales que trabajan en el cumplimiento de las responsabilidades alimentarias dentro de la agencia. A su vez, la ASUME en conjunto con otras entidades gubernamentales, contribuirán en promover y fortalecer una cultura de cumplimiento de las obligaciones alimentarias para garantizar la seguridad y bienestar de los menores. Por otro lado, el Departamento de Estado otorga total deferencia a los comentarios de la ASUME.

OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) expresó que la medida propuesta no tiene impacto fiscal. Explica que las actividades contempladas podrían llevarse a cabo mediante los recursos humanos, administrativos y presupuestarios existentes de ASUME y de las entidades gubernamentales concernidas. De la misma manera, la designación de las fechas conmemorativas y la emisión de la proclama por parte de la Gobernadora no implicarían, por sí mismas, la asignación de fondos adicionales.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión Informante certifica que la medida ante nuestra consideración no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

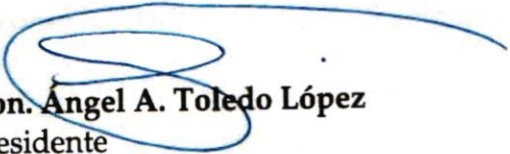
La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico efectuó un análisis minucioso del P. del S. 1419, según fue referido. También analizó los comentarios del Departamento de Estado, La oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa y La Administración para el Sustento de Menores.

La Comisión de Gobierno coincide con la Administración para el Sustento de Menores en que la intención de crear concienciación sobre la importante labor que realizan sus funcionarios es un propósito loable que merece todo el apoyo de esta Asamblea Legislativa. El papel que desempeñan dentro del ámbito gubernamental en defensa del derecho de los menores a exigir alimentos de sus progenitores es indispensable. El padre y la madre tienen, respecto a sus hijos no emancipados, el deber de alimentarlos, acompañarlos, educarlos y representarlos en todas las acciones que redunden en su beneficio.

Por otro lado, la Comisión toma nota de la enmienda que propone ASUME y la aplica según recomendado en el entirillado que acompaña este informe. A los fines de que el propósito de este esfuerzo legislativo sea reflejado debidamente en el nombre designado al mes de agosto de cada año como "Mes de la Concienciación sobre el Sustento de Menores".

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el **Proyecto del Senado 1419**, recomendando su aprobación con enmiendas.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.



Hon. **Angel A. Toledo López**
Presidente
Comisión de Gobierno
Senado de Puerto Rico

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1419

20 de agosto de 2026

Presentado por los señores *Rivera Schatz, Ríos Santiago*, la señora *Jiménez Santoni*, los señores *Matías Rosario, Morales Rodríguez*, la señora *Barlucea Rodríguez*, los señores *Colón La Santa, González López*, las señoras *Padilla Alvelo, Moran Trinidad, Pérez Soto*, el señor *Reyes Berríos*, la señora *Román Rodríguez*, los señores *Rosa Ramos, Sánchez Álvarez, Santos Ortiz*, las señoras *Soto Aguilú, Soto Tolentino*, y el señor *Toledo López*

Referido a la Comisión de Gobierno

LEY



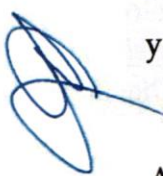
Para ~~enmendar~~ añadir un nuevo Artículo 10-B a la Sección IV de la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, conocida como la "Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores", a los fines de declarar el mes de agosto de cada año como el ~~"Mes del Sustento de Menores"~~ "Mes de la Concienciación sobre el Sustento de Menores" y el último viernes del mes de agosto de cada año como el "Día del Profesional del Sustento de Menores", y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, conocida como la "Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores" (ASUME) fue creada para establecer como política pública que los padres o las personas legalmente obligadas asuman la responsabilidad que tienen de alimentar a sus hijos. A tales fines, se estableció el andamiaje administrativo de ASUME para establecer los sistemas de determinación, recaudación y distribución de las pensiones alimentarias, para garantizar el bienestar de los menores.

Resulta innegable, que una de las labores fundamentales del Gobierno de Puerto Rico es sea trabajar incansablemente en ~~pro~~ favor del bienestar de las generaciones futuras. El establecimiento de las pensiones alimentarias es una tarea esencial en la consecución de tal propósito. El bienestar del menor incluye, ~~según establecido en la "Carta de los Derechos del Niño"~~, vivir en un ambiente adecuado en el hogar de sus padres y en familias donde se satisfagan sus necesidades físicas, disfrutar del cuidado, afecto y protección que garantice su pleno desarrollo físico, mental, espiritual, social y moral. Asimismo, los niños tienen derecho a disfrutar del cuidado y protección del Estado cuando sus padres y familiares no asuman o se vean imposibilitados de asumir dicha responsabilidad.

Por su parte, los alimentos de un menor, según definido en el ordenamiento jurídico vigente, son parte integral del derecho fundamental a la vida y a la subsistencia. Se refiere a todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la posición social de la familia. Además, comprenden la educación e instrucción del alimentista menor de edad. Asimismo, se dispone que dicho término incluye los conceptos que de tiempo en tiempo son establecidos o adoptados por las leyes federales y estatales que rigen sobre el particular.



Desde el 1995, en el mes de agosto, se celebra, a nivel nacional el "Child Support Awareness Month." Esta es una iniciativa que, como Gobierno, debemos emular para informar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de fomentar la responsabilidad de los padres y madres puertorriqueños de alimentar y cuidar de nuestros niños. De igual forma, resulta importante reconocer la labor de quienes trabajan arduamente para garantizar el pago a favor de nuestros niños. Día tras día, los profesionales de la ASUME, encargados de garantizar que los padres cumplan con sus responsabilidades alimentarias, trabajan con esfuerzo y dedicación para lograr tal cometido.

Por ello, entendemos meritorio reconocer y valorar públicamente el trabajo fundamental que realizan específicamente los Especialistas en Pensiones Alimentarias (EPA), en todos sus niveles y sus supervisores, así como de los Oficiales de Pensiones Alimentarias (OPA) y sus supervisores, quienes, con profesionalismo y esfuerzo, cumplen con la misión de velar por el cumplimiento de las órdenes de pensión alimentaria.

Por consiguiente, mediante esta legislación se propone enmendar la Ley núm. 5, supra, para declarar el mes de agosto de cada año, como el ~~Mes del Sustento de Menores~~ "Mes de la Concienciación sobre el Sustento de Menores", en el que se celebrarán actividades educativas, de concienciación, orientación, capacitación y a su vez, de agradecimiento a los empleados por el trabajo realizado en beneficio de los menores y las familias. Asimismo, se establece el Día del Profesional del Sustento de Menores para reconocer y honrar la labor que realizan estos profesionales. Definitivamente, sin ellos no sería posible realizar tan encomiable tarea.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

- 1 Sección 1.- Se añade un nuevo Artículo 10-B a la Sección IV de la Ley Núm. 5 de 30
- 2 de Diciembre de 1986, según enmendada, conocida como la "Ley Orgánica de la
- 3 Administración para el Sustento de Menores", para que lea como sigue:
- 4 "Artículo 10-B. – *Mes del Sustento de Menores; Día del Profesional del Sustento de*
- 5 *Menores.*
- 6 1) *Se declara el mes de agosto de cada año como el ~~Mes del Sustento de Menores~~ Mes de la*
- 7 *Concienciación sobre el Sustento de Menores*, en el que se fomentará la educación, la
- 8 sensibilización y el reconocimiento público del esfuerzo continuo que realiza ASUME,
- 9 así como de los profesionales que trabajan en el cumplimiento de las responsabilidades
- 10 alimentarias. Durante este mes se organizarán actividades con el objetivo de informar

1 a la ciudadanía sobre la importancia del sustento de menores, las consecuencias de no
2 cumplir con la obligación alimentaria y el trabajo de los profesionales que velan por la
3 ejecución de la ley.

4 2) Se declara el último viernes del mes de agosto de cada año, como el Día del Profesional
5 del Sustento de Menores, para reconocer y agradecer la labor realizada, así como el
6 trabajo esencial que realizan los Especialistas en Pensiones Alimentarias, en todos sus
7 niveles y sus supervisores, y los Oficiales de Pensiones Alimentarias (OPA), y sus
8 supervisores quienes, con profesionalismo y esfuerzo, cumplen con la misión de velar
9 por el cumplimiento de las órdenes de pensión alimentaria, así como su dedicación y
10 compromiso en pro de la protección del bienestar de los menores.

11 3) La ASUME, desarrollará un programa anual de actividades y campañas informativas
12 para conmemorar el ~~Mes del Sustento de Menores~~ Mes de la Concienciación sobre el
13 Sustento de Menores y el Día del Profesional de Sustento del Menores, que incluirá
14 entre otras, acciones de divulgación y sensibilización en las comunidades, escuelas y
15 medios de comunicación. La ASUME, en conjunto con las entidades gubernamentales
16 concernientes, promoverán la participación de la ciudadanía, instituciones educativas
17 y del sector privado para colaborar con la celebración de estas fechas, con el fin de
18 promover una cultura de cumplimiento de las obligaciones alimentarias y fortalecer la
19 seguridad y bienestar de los menores.

20 4) El Gobernador, mediante proclama publicada a través de los medios noticiosos,
21 exhortará a toda la comunidad puertorriqueña a participar de las actividades que llevará
22 a cabo la ASUME, para cumplir el propósito de este Artículo."

1 Sección 2.- Vigencia

2 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long trailing stroke.